

1500700-41.2022.8.26.0062

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: MAURICIO MARTINES CHIADO

Comarca: Bariri

Foro: Foro de Bariri

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... há se falar em estado de necessidade ou furto privilegiado ou, ainda, em furto famélico.

Como se vê, a versão do réu encontrou-se isolada do robusto e coerente conjunto probatório dos autos.

Ora, a versão do policial militar encontra respaldo, até mesmo, na versão do adolescente que estava na garupa da motocicleta, que confirmou a realização de manobras perigosas colocando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bariri

Foro de Bariri

2ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 156, Bariri-SP - cep 17250-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500700-41.2022.8.26.0062 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500700-41.2022.8.26.0062

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR BARROS DE CARVALHO

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO MARTINES CHIADO

Vistos.

JOÃO VÍTOR BARROS DE CARVALHO foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 308 e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, artigos 330 e 331, ambos do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material de delitos, em razão de, no dia 24 de julho de 2021, por volta das 17h20min, nas vias públicas desta cidade, ter participado, na rua Francisco Munhoz Cegarra, nº 100, próximo ao terminal rodoviário, de exibição ou demonstração de perícia não autorizada pela autoridade competente, realizando manobras com uma motocicleta Honda CG, gerando situação de risco à incolumidade pública, bem como ter trafegado a moto sem placa de identificação, nas proximidades de estação de embarque e desembarque de passageiros e onde havia grande movimentação ou concentração de pessoas, em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano. Consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ter desacatado e desobedecido a ordem legal do Policial Militar Evandro Ricardo Leone, funcionário público que estava no exercício de suas funções, bem como ter facilitado a corrupção do do adolescente Murilo Stábile Carvalho dos Santos, com ele praticando as infrações penais descritas.

A denúncia (fls. 38/39) foi recebida e o feito processou-se regularmente, tendo o réu respondido ao processo em liberdade. Durante a instrução foram ouvidas a vítima, testemunhas e o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas e, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal, regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como o direito do réu em recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O pedido é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls 04/05, bem como por toda a prova oral produzida em juízo na instrução.

Incontroversa também a prova da autoria.

A vítima Murilo afirmou que estava na garupa do réu enquanto trafegavam com a motocicleta sem placas quando encontraram os policiais militares e como a motocicleta estava sem placas, "deram fuga". Durante a fuga o réu conduziu a motocicleta em alta velocidade pela via pública e não respeitou diversas sinalizações de PARE obrigatório.

Tenho que as vítimas são sempre as pessoas mais importantes para esclarecer o ocorrido e reconhecer o agente. Neste sentido, a jurisprudência:

"Prova - palavra da vítima - relevância para formar a convicção íntima do juiz, máxime para esclarecer a autoria delitiva possibilidade de justificar decreto condenatório quando em harmonia com outras provas dos autos" - (RT 804/679).

"Prova - palavra da vítima e reconhecimento do réu na delegacia ou em juízo - suficiência para o esclarecimento do delito e para embasar a condenação, mormente quando a narrativa do iter criminis é retilínea e se coaduna com as demais provas colhidas nos autos" - (RT 804/624).

O policial militar Evandro afirmou em juízo que estavam em patrulhamento e que no local sempre tem aglomeração de pessoas quando visualizaram o réu com um menor na garupa empinando a motocicleta, sempre no contrafluxo dos policiais. Faziam atos obscenos e menosprezavam os policiais. Como conheciam o réu e o menor e sabiam o endereço deles, foram até a casa do réu e pegaram a qualificação do réu, lavrando o boletim de ocorrência. Esclareceu que os desacatos com o dedo em riste foi praticado pelo réu e pelo adolescente. Não se recorda se a motocicleta estava sem placas ou com placas adulteradas. Explicou que não foi possível pegar o réu para não colocar em risco os pedestres do local. O réu empreendeu fuga do local em alta velocidade e colocava em risco os transeuntes que estavam no local. Tem certeza de que era o réu o condutor da motocicleta, pois já conhecia o réu dos meios policiais.

Nesse particular, não há razão para desacreditar dos depoimentos prestados pelos policiais. Nesse sentido:

"O valor do depoimento de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estaduais incumbidos, por dever de ofício da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73518-5 Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" - (STF RT 68/64).

Em seu interrogatório, o réu negou veementemente os fatos. Afirmou que já tinha respondido por tais fatos e estaria "pagando".

Ora, a versão apresentada pelo réu não encontra respaldo no robusto conjunto probatório constante nos autos.

Por fim, diante das provas constantes dos autos não há se falar em estado de necessidade ou furto privilegiado ou, ainda, em furto famélico.

Como se vê, a versão do réu encontrou-se isolada do robusto e coerente conjunto probatório dos autos.

Ora, a versão do policial militar encontra respaldo, até mesmo, na versão do adolescente que estava na garupa da motocicleta, que confirmou a realização de manobras perigosas colocando em risco a população, além de ter desrespeitado ordem de parada.

Ademais, nota-se que o réu celebrou acordo de não persecução penal no processo 1500885-79.2022, por fatos idênticos, praticados 22/07/2021 – dois dias antes dos presentes fatos, o que demonstra que era useiro e vezeiro na prática de tais crimes.

Tem-se, assim, a comprovação de todos os crimes imputados ao réu na denúncia. A motocicleta estava sem sinal de identificação e o réu realizou manobras perigosas com a motocicleta colocando em risco os transeuntes, além de ter desobedecido ordem legal de parada emanada dos policiais militares e desacatado-os, debochando de sua função pública e mostrando o dedo do meio aos policiais, o que foi seguido pelo menor de idade, daí também ser imperiosa a condenação do réu no que tange ao crime de corrupção de menores.

No mais, deve ser reconhecido o concurso material entre os delitos, pois foram praticados em sequência, mediante várias condutas.

Portanto, verificada a conduta do acusado sua condenação é de rigor, razão pela qual passo a lhe individualizar a pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atendendo às circunstâncias judiciais, nada a considerar, de sorte que fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo e em 02 (dois) meses a suspensão ou proibição de obter carteira de habilitação para dirigir veículo, para o crime previsto art. 308, caput, do CTB; em 06 (seis) meses de detenção, para o crime previsto art. 311, caput, do CTB; em 06 (seis) meses de detenção, para o crime previsto art. 331, do Código Penal; e em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, para o crime previsto no artigo 330, do Código Penal; e 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA.

Na segunda fase, considero sua menoridade relativa, entretanto, inviável a redução da pena aquém do patamar mínimo legal nesta fase.

Nada a considerar na terceira fase, de sorte que torno definitiva a reprimenda.

Em se tratando de concurso material, fixo a pena do acusado em 01 (um) ano de reclusão, 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, além da suspensão do direito ou proibição de se obter carteira de habilitação para dirigir veículo pelo prazo de 02 (dois) meses.

Noto que a cabível a substituição da pena, nos termos do que dispõe o artigo 44 do Código Penal. Assim, procedo à SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por uma de multa, no valor de dez salários-mínimos, e por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação gratuita de serviços à comunidade pelo período da pena privativa de liberdade imposta, por oito horas semanais, que poderão ser cumpridas de forma desdobrada, tanto aos sábados, domingos ou feriados, como nos dias úteis, de modo a não prejudicar a sua jornada normal de trabalho.

Incumbirá ao Juízo das Execuções Criminais, no âmbito de suas atribuições, atendendo às qualificações do réu e às próprias circunstâncias do crime estabelecer a modalidade de prestação de serviços à comunidade.

Em caso de descumprimento das condições fixadas, o regime inicial será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, 'b' e 'c', do Código Penal.

Tendo o réu respondido a ação em liberdade e sendo fixado o regime aberto para o início de cumprimento da pena, não há se falar na aplicação da Lei 12.736/12.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JOÃO VÍTOR BARROS DE

CARVALHO ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de reclusão; 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto nos artigos 308 e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, artigos 330 e 331, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA, todos em concurso material, além do cumprimento da pena de 02 (dois) meses a suspensão ou proibição de obter carteira de habilitação para dirigir veículo, nos termos do art. 293, caput, da Lei 9.503/97, observada a SUBSTITUIÇÃO.

Faculto o apelo em liberdade pela espécie de pena imposta, bem como em virtude de o réu encontrar-se em liberdade.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais, no montante de 100 UFESP's, nos moldes do artigo 4.º, § 9.º, da Lei Estadual n.º 11.608/03, observada a gratuidade processual, se o caso.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao DETRAN.

Expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.I.C.

Bariri, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA